

■# Contrat de Location avec Option d'Achat (LOA)

Bornes de recharge pour vehicules electriques

Reference contrat : EGS-LOA-2026-[NUMERO]

Entre les soussignes :

Le BAILLEUR :

EGREENCITY'S SAS

SAS au capital de 250 EUR — RCS Cayenne 878 682 854

1 rue Anangosi, Residence La Rougerie

97355 MACOURIA — Guyane francaise

Representee par M. Loic Yves LUDOSKY, President

Ci-apres denomme « **EGREENCITY'S** »

ET

Le PRENEUR :

Raison sociale :

Forme juridique :

SIREN/SIRET :

Adresse du siege social :

Code postal : Ville :

Representee par : Qualite :

Ci-apres denomme « **L'Entreprise** »

Article 1 — Objet du contrat

Le present contrat a pour objet la location avec option d'achat de la ou des borne(s) de recharge pour vehicules electriques (ci-apres « L'Equipement ») decrite(s) en Annexe 1, installee(s) sur le site de l'Entreprise indique en Annexe 2.

L'Equipement demeure la propriete d'EGREENCITY'S pendant toute la duree du contrat, sauf exercice de l'option d'achat dans les conditions de l'Article 8.

Article 2 — Description de l'equipement

Modele de borne

Reference fabricant
Numero de serie
Nombre de PDC (points de charge)
Puissance par PDC
KW AC
Adresse d'implantation
Emplacement precis
Date de mise en service

Article 3 — Duree du contrat

3.1 Le present contrat est conclu pour une duree ferme de **mois** (minimum 72 mois) a compter de la date de mise en service de l'Equipement constatee contradictoirement entre les parties (cf. proces-verbal de mise en service, Annexe 3).

3.2 A l'issue de la duree ferme, le contrat se renouvelle par tacite reconduction par periode de 12 mois, sauf denonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandee avec accuse de reception adreesee au moins 3 mois avant le terme.

3.3 Durant la duree ferme du contrat, l'Entreprise s'interdit toute resiliation sauf dans les cas prevus a l'Article 11.

Article 4 — Loyer mensuel et conditions financieres

4.1 Loyer

Loyer mensuel par PDC

EUR
Nombre de PDC
Loyer mensuel total
EUR HT
TVA Guyane (8,5 %)
EUR
Loyer mensuel TTC
EUR TTC

4.2 Depot de garantie

L'Entreprise verse a la signature du present contrat un **depot de garantie** equivalent a **3 loyers mensuels HT**, soit EUR HT, restitue dans un delai de 30 jours apres la fin du contrat, deduction faite des eventuelles sommes dues.

4.3 Indexation

Les loyers sont indexes annuellement sur l'indice SYNTEC publie par la Federation SYNTEC. La revalorisation est appliquee au 1er janvier de chaque annee civile, plafonnee a +5 % par an.

4.4 Modalites de paiement

Les loyers sont payables mensuellement par virement bancaire sur le compte IBAN d'EGREENCITY'S, terme echu, dans un delai de 15 jours a compter de la reception de la facture.

Tout retard de paiement superieur a 10 jours entraine la facturation de penalites de retard au taux de 3 fois le taux d'interet legal en vigueur, ainsi qu'une indemnite forfaitaire de recouvrement de 40 EUR.

Article 5 — Obligations d'EGREENCITY'S (Bailleur)

EGREENCITY'S s'engage a :

5.1 **Fournir et installer** l'Equipement conforme aux specifications de l'Annexe 1, en etat de fonctionnement, homologue CE.

5.2 **Assurer la supervision** de l'Equipement via le protocole OCPP 1.6J, connecte au reseau GIREVE, pendant toute la duree du contrat.

5.3 **Maintenir en condition operationnelle** l'Equipement : 1 visite preventive par an (controle electrique, test de charge, nettoyage, mise a jour firmware).

5.4 **Prendre en charge les pannes** imputables a un defect du materiel ou du logiciel dans un delai de 5 jours ouvres. Toute panne causee par une malveillance externe, une surtension EDF, ou une intervention non autorisee est exclue.

5.5 **Mettre a disposition** l'assistance technique du lundi au vendredi, 8h-18h.

5.6 **Fournir un reporting mensuel** par email : nombre de sessions, energie delivree (kWh), CO2 evite estime, revenus si mode Pay-as-you-go actif.

5.7 **Fournir 2 badges RFID** au démarrage du contrat pour les vehicules de service.

Article 6 — Obligations de l'Entreprise (Preneur)

L'Entreprise s'engage a :

6.1 **Realiser ou faire realiser** les travaux d'installation (genie civil, raccordement electrique HTBT/BT, fourniture d'une prise de courant dediee) par un electricien IRVE agree, avant la livraison de l'Equipement. Ces travaux sont entierement a la charge de l'Entreprise.

6.2 **Maintenir un abonnement electrique EDF SEI** suffisant pour alimenter l'Equipement.

6.3 **Laisser acces** a EGREENCITY'S ou a ses sous-traitants pour les interventions de maintenance.

6.4 **Ne pas modifier** l'Equipement, ne pas le deplacer sans accord ecrit d'EGREENCITY'S.

6.5 **Ne pas sous-louer** l'Equipement ni en ceder l'usage a un tiers sans accord ecrit.

6.6 **Signaler sans delai** toute panne, deterioration ou intrusion constatee.

6.7 **Assurer l'Equipement** contre les risques d'incendie, de vol, de vandalisme et les dommages des eaux (attestation a fournir dans les 30 jours suivant la mise en service).

6.8 **Payer les loyers** dans les conditions de l'Article 4.

Article 7 — Responsabilite et assurance

7.1 EGREENCITY'S est responsable du bon fonctionnement de l'Equipement dans les conditions normales d'utilisation.

7.2 L'Entreprise est responsable de tout dommage cause a l'Equipement par un usage anormal, une malveillance, un acte de tiers ou un defect dans les installations electriques de son site.

7.3 Chaque partie conserve la responsabilite des dommages causes a des tiers par ses propres actes ou negligences.

Article 8 — Option d'achat

8.1 L'Entreprise dispose d'une option d'achat sur l'Equipement exer-cable a partir du **48e mois** du contrat, et jusqu'a la fin du contrat.

8.2 La valeur de rachat est fixee a :

Au 48e mois
30 % de la valeur initiale du materiel
Au 60e mois
15 % de la valeur initiale du materiel
Au terme des 72 mois
Valeur residuelle contractuelle (Annexe 1)

8.3 L'Entreprise notifie son intention d'exercer l'option d'achat par lettre recommandee avec accuse de reception adreesee a EGREENCITY'S. Le transfert de propriete intervient a la date de reception du paiement integral de la valeur residuelle.

8.4 A compter du transfert de propriete, EGREENCITY'S n'est plus tenue aux obligations de maintenance et de supervision visees aux Articles 5.3 a 5.6, sauf souscription d'un contrat de maintenance separe.

Article 9 — Revision des loyers en cas d'extension

Si l'Entreprise souhaite ajouter des bornes supplementaires sur le meme site ou sur un autre site, un avenant au present contrat est conclu, etablissant un nouveau loyer global. Les bornes supplementaires peuvent beneficier d'une remise de fidelite :

Nombre total de PDC en LOA
Remise sur le loyer unitaire
2 a 3 PDC
5 %
4 a 7 PDC
10 %
8 PDC et plus
15 %

Article 10 — Confidentialite et donnees personnelles

Les parties s'engagent a ne pas divulguer les informations confidentielles echangees dans le cadre du present contrat. Les donnees de sessions de recharge (anonymisees) peuvent etre utilisees par EGREENCITY'S dans le cadre de son reporting reseau et de son dossier ADVENIR.

Article 11 — Resiliation

11.1 Resiliation pour faute

En cas de manquement grave de l'une des parties a ses obligations contractuelles, l'autre partie peut rsilier le contrat de plein droit apres mise en demeure restee sans effet pendant 30 jours.

11.2 Resiliation anticipee par l'Entreprise

En cas de resiliation anticipee hors faute d'EGREENCITY'S, l'Entreprise est redevable d'une indemnite de resiliation egale a **30 % des loyers restants dus**.

11.3 Defaillance de l'Entreprise

En cas de non-paiement de 2 loyers consecutifs ou de mise en procedure collective, EGREENCITY'S se reserve le droit de resilier le contrat et de reprendre l'Equipement dans les 15 jours, sans prejudice des sommes dues.

Article 12 — Loi applicable et juridiction

Le present contrat est soumis au droit francais. En cas de litige, les parties s'engagent a rechercher une solution amiable dans un delai de 30 jours. A défaut, le Tribunal de Commerce de Cayenne est seul competent, meme en cas de pluralite de defendeurs ou d'appel en garantie.

Article 13 — Dispositions generales

13.1 Le present contrat constitue l'integralite de l'accord entre les parties et annule tout accord precedent portant sur le meme objet.

13.2 Tout avenant doit etre etabli par ecrit et signe par les deux parties.

13.3 La nullite d'une clause n'entraine pas la nullite du contrat.

13.4 Le present contrat est etabli en 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie.

Signatures

Fait a , le 2026

Pour EGREENCITY'S SAS :

Nom
Loic Yves LUDOSKY
Qualite
President Fondateur
Signature + cachet
(Signature manuscrite)

Pour l'Entreprise :

Nom
Qualite
Signature + cachet
(Signature manuscrite)

Annexe 1 — Description de l'equipement et valeur residuelle

Reference	Modele	PDC	Valeur initiale HT	Valeur residuelle 72 mois HT
		—	EUR	EUR

Annexe 2 — Adresse et plan d'implantation

Adresse du site :

Coordonnees GPS :

Plan joint : [OUI / NON]

Annexe 3 — Proces-verbal de mise en service

Date de mise en service :

Technicien EGREENCITY'S :

Representant de l'Entreprise :

Tests effectues : [OK] Charge test 1 PDC | [OK] Charge test 2 PDC | [OK] Connexion OCPP | [OK]
Application mobile

Reservations eventuelles :

Signatures contradictoires :

Bailleur : | Preneur :

Contrat LOA Bornes — EGREENCITY'S SAS — Version 2026.1

A signer en 2 exemplaires originaux — Conserver avec le dossier de mise en service